МОНГОЛ УЛСЫН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2020 оны 01 дүгээр сарын 21 №1/02 Улаанбаатар хот

ГЭР БҮЛ, ХҮҮХЭД, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Б.ХАЛИУН ТАНАА

Хүүхдийн эрхийн форум болон иргэдээс Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын харьяа Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ, түр хамгаалах байрны түр хамгаалах байранд байрлаж буй хүүхдүүдийн эрх зөрчигдөж байгаа талаар гомдол, мэдээллийг ирүүлсэн байна.

Энэхүү гомдол, мэдээллийн мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн Комиссын даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2019 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдөр түр хамгаалах байрны үйл ажиллагаа болон байрлаж буй хүүхдүүдийн эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийлээ.

Хяналт шалгалтын дүнг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

Түр хамгаалах байр, охид, хөвгүүдийг хүйсээр тус тусад нь байрлуулсан байх хэдий ч бэлгийн, бие махбодийн хүчирхийлэлд өртсөн болон үл хайхрах хэлбэрийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдүүд, мөн бага насны хөвгүүдийг өсвөр насны хөвгүүдтэй нэг өрөөнд байрлуулсан байна.

Энэ нь хохирогчийг түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6040:2019 стандартын 7.9-д “түр хамгаалах байранд хохирогчдыг хамт байрлуулах тохиолдолд тухайн кэйсийн онцлогийг харгалзан гэр бүлийн эсвэл бэлгийн хүчирхийллийн зэрэг хэлбэрээр зорилтот бүлгээр нь тус тусад нь байрлуулна” гэсэн заалттай нийцээгүй байна.

Иймд хүүхдүүдийг хүчирхийлэлд өртсөн хэлбэр, насны ангиллаар нь байрлуулах өрөөний асуудлыг шийдвэрлэх;

Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6040:2019 стандартын 12.4-д “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн, ахмад настан зэрэг өвөрмөц хэрэгцээтэй үйлчлүүлэгчид тохирох хэрэгслээр хангаж, хүртээмжтэй орчинг бүрдүүлсэн байна” гэж заасан байх боловч түр хамгаалах байранд байрлаж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн онцлог хэрэгцээнд тохирсон тусгайлсан үйлчилгээ, хэрэглэгдэхүүн техник хэрэгсэл байхгүй байна.

Иймээс тус байраар үйлчлүүлж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн онцлог хэрэгцээнд тохирсон тусгай хэрэглэгдэхүүнээр хангах, хүртээмжтэй орчинг бүрдүүлэхэд

шаардагдах төсвийн асуудлыг холбогдох албан тушаалтанд уламжилж шийдвэрлүүлэх;

Тус хамгаалах байранд охид, хөвгүүдийг байрлуулах тус тусдаа өрөөтэй байх бөгөөд охидын нэг өрөөнд хяналтын камер байрлуулсан байв. Энэ нь хохирогчийг түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6040:2019 стандартын 15.3-т "хяналтын камерыг хохирогчийн байрлах өрөөнд байршуулахыг хориглоно" гэсэн заалтыг зөрчсөн байна. Охидын өрөөндөө хараат бус чөлөөтэй байх эрхийг хангаж хяналтын камерыг өрөөнөөс гаргаж тэдний аюулгүй байдлыг хангах үүднээс багш ажилтнуудын хараа хяналтыг сайжруулж ажиллуулах;

Хамгаалах байранд нийгмийн ажилтан 10 ажиллаж байгаагаас 3 ажилтан мэргэжлийн бус (нэхэгч, санхүүгийн мэргэжилтэн, сувилагч) ажлын байрны шаардлагад тохирохгүй, нийгмийн үйлчилгээ, хохирогч хамгааллын чиглэлээр мэргэшээгүй туршлагагүй хүн ажиллаж байгаа нь Хүүхэд хамгааллын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.3 дахь хэсэг, Хохирогчийг түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6040:2019 стандартын 6.1.6-д "нийгмийн үйлчилгээ, хохирогч хамгааллын чиглэлээр мэргэжлийн мэргэшсэн хүний нөөцтэй байна" гэсэн заалтыг зөрчсөн байна. Иймээс онцлог эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхдүүдтэй ажиллах мэргэжлийн хүний нөөцийг бүрдүүлэх;

Түр хамгаалах байранд байрлаж байгаа хүүхдүүдэд олгож буй хүнсний орц норм, илчлэгийн хэмжээг тогтоолгоогүй, тухайн өдрийн хоолны дээжийг авч хадгалах, тэмдэглэл хөтөлж хэвшээгүй. Байрны эмч өөрийн амтлах эрхтний тусламжтайгаар амталгаа, чанарыг тодорхойлж тэмдэглэл хөтөлсөн байна. энэ нь Хохирогчийг түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6040:2019 стандартын 8.1-т "...нэг хүнд ногдох хоолны орц, тэжээллэг хэмжээ нь жишсэн дундаж хүний илчлэг, шимт бодисын хоногийн зөвлөмж хэмжээг хангах хүнсний бүтээгдэхүүний жишиг хэмжээнээс багагүй байна" гэсэн, мөн 8.2-т "...хүүхдийн хоол, хүнс, унд нь Монгол хүүхдийн хоол тэжээлийн бодисуудын зөвлөмж хэмжээний шаардлагад нийцсэн байна" гэж заасан шаардлагыг хангахгүй байна.

Цаашид хүүхдийн хоногийн хоол хүнсээр авбал зохих илчлэг, шимт бодис, олгож буй хүнсний бүтээгдэхүүн, түүний чанар, орц нормыг хуулийн хугацаанд мэргэжлийн байгууллагаар тогтоолгож хэвшүүлэх, хүүхдийн хоол хүнсний аюулгүй байдлыг хангаж өдөрт олгож буй цай хоолноос дээж авч хадгалах, тухай бүрт нь тэмдэглэл хөтөлж байх;

Шалгалтын үеэр тус хамгаалах байранд үйлчлүүлж буй 39 хүүхэд үйлчлүүлж байснаас 12 хүүхэдтэй ганцаарчлан уулзсан бөгөөд тэдгээр нь хүүхдүүд нь "Хоолны хүртээмж бага, амт чанар муутай, ихэвчлэн хоолондоо цаддаггүй, нярай бага насны хүүхдүүдийг уйлахаар энэ хүүхдүүдээ ав, дуугүй болго гэж загнадаг. Бид бага насны хүүхдүүдийг харж асардаг. 2 жилийн өмнө энд ирэх үед нийгмийн ажилтан мөнгө хурааж аваад гарах үед эргүүлж өгөөгүй.

Гэрлүүгээ утсаар ярих хүсэлтэй байдаг ч яриулдаггүй, энэ байшингаас гарч салхилах боломж байхгүй, гадаа салхинд гардаг болмоор байна. Өрөөндөө салхи оруулах гэсэн боловч цонх онгойлгох боломж байхгүй агааржуулалт байхгүй. Байрны орчин нөхцөл, 00 цэвэрлэгээ үйлчилгээ муу. Багш ажилтнууд хүүхдүүдийг зандарч харьцдаг, юм асуухаар төвөгшөөж загнадаг. Тэр дундаа тогооч эгч хүүхдүүдийг элдэвээр хэлж доромжилж, тайван хоол идүүлдэггүй. Мөн байрлаж байгаа хүүхдүүд бие биенээ дээрэлхэх үзэгдэл байдаг" гэж ярьсан болно.

Ажилчид өсвөр насны хүүхдүүдээр бага насны хүүхдүүдийг асруулах, цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийхийг шаардах, хэл үгээр доромжлох байдал гаргаж байгаа нь "Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ, түр хамгаалах байр"-ны дүрмийн 6.6 дахь хэсэгт "ажилтан албан хаагч нь ёс зүйн алдаа гаргаж, үйлчлүүлэгчийн эрхийг зөрчихийг хориглоно" гэж

мөн “Хүүхэд хамгааллын хариу үйлчилгээ, түр хамгаалах байр”-ны дүрмийн 5.3 дахь хэсэгт заасныг зөрчсөн байна. Иймээс ажилчид албан хаагчдын хүүхдүүдтэй зүй бус харьцахаас сэргийлэх, харилцаа хандлагыг өөрчлөх, мэргэшүүлэх сургалтад тогтмол хамруулж байх шаардлагатай байна.

Зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.4 дэх хэсэгт заасан хугацаанд буюу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ДАРГА Ж.БЯМБАДОРЖ